

1506397-53.2021.8.26.0361

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Sobre o tema, é expressiva a jurisprudência: "Ressalto que não se faz necessária à mercancia para que se configure o delito em tela. O crime de tráfico de entorpecentes é de múltiplas ações e de perigo abstrato. No caso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506397-53.2021.8.26.0361 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506397-53.2021.8.26.0361

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215034/2021 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 19513661 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 35/21/314 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2215034 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON CELESTINO DE SOUSA FONSECA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

EMERSON CELESTINO DE SOUSA FONSECA, vulgo "Sheik", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 09 de agosto de 2021, por volta das 19h, na Rodovia SP 039 (Rua São Jorg), altura do Km 47, Parque São Matinho, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, 30 porções contendo cocaína em forma de crack, com peso líquido de 7,8g, e 100 porções contendo Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 838,19g, agindo sem autorização legal.

Consta também que, a partir de data incerta, mas até 09 de agosto de 2021, por

volta das 19h, na Rodovia SP 039 (Rua São Jorge), altura do Km 47, Parque São Martinho, bem como na Avenida Manoel Fernandes, nº 2047, Jundiapéba, ambos endereçados nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, EMERSON CELESTINO DE SOUSA FONSECA, vulgo "Sheik", guardava, para fins de tráfico, no primeiro endereço, 61 porções contendo cocaína em forma de crack, com peso líquido de 68,14g, e, no segundo endereço, guardava 270 porções contendo cocaína em forma de crack, com peso líquido de 107,8g, 210 tubos plásticos contendo cocaína em forma de crack, com peso líquido de 19,6g, 150 porções contendo cocaína em pó com peso líquido de 147,6g, além de 248 porções contendo Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 744,95g, agindo sem autorização legal.

A denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2021 (fls. 161) após defesa preliminar (fls. 129/132).

Citado (fls. 175), o acusado ofereceu resposta à acusação às fls. 203/206.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 211/212).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls. 248).

Ao final, os memoriais finais foram apresentados pelo Ministério Público e defensor, oralmente em audiência.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de exibição e apreensão de fls. 10/12, pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 140/142, 143/145, 150/153, bem como pela prova oral colhida.

Em Juízo, as testemunhas Paulo Sergio Costa e Allan Endo, policiais civis, narraram, em declarações complementares, que em trabalho de campo, angariaram algumas informações de que um indivíduo de nome Emerson, vulgo "Sheik", estaria abastecendo pontos de tráfico. Localizaram o endereço dos pais do acusado. Viram-no saindo da residência de bicicleta e com uma mochila nas costas. Seguiram ele até um "barraco" e o abordaram. Em revista pessoal foram encontradas algumas porções de drogas embaladas. Dentro do local nenhum entorpecente foi encontrado. O acusado confessou que escondia mais drogas em um matagal e na oficina que trabalhava. Deslocaram-se até os locais apontados pelo denunciado e lograram êxito em encontrar mais algumas porções de maconha, crack e cocaína.

Em Juízo, o denunciado Emerson Celestino de Souza Fonseca disse que as acusações são verdadeiras. Guardou os entorpecentes para outra pessoa, de vulgo Betinho, a quem devia dinheiro, sendo R\$1.280,00. Receberia R\$200,00 por semana para ocultar a droga, sendo que esse valor seria descontado da dívida. Guardava as outras nos locais diligenciados pelos policiais, desde julho de 2021. Trazia as drogas na mochila, pois tinha as recebido no dia e levaria para ocultar no matagal. Confessou os fatos e indicou os pontos em que os entorpecentes se encontravam.

Diante dos elementos trazidos aos autos, é possível apontar com segurança a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Além do mais, o acusado confessou a prática delitiva, no sentido de que, guardava entorpecentes, corroborando com a versão dada pelos policiais.

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Sobre o tema, é expressiva a jurisprudência: "Ressalto que não se faz necessária à mercancia para que se configure o delito em tela. O crime de tráfico de entorpecentes é de múltiplas ações e de perigo abstrato. No caso dos autos, o delito consumou-se pelo simples fato de ter em depósito ou guardar droga. Nessas circunstâncias a mercancia consubstancia mero exaurimento do crime" (TJSP - Apelação criminal nº 911.741.3/0, Rel.: Exmo. Des. FÁBIO GOUVEIA).

Ademais, incumbe à defesa (art. 156 do Código de Processo Penal) provar que o réu agiu sob coação irresistível (art. 22 do Código Penal). Meras alegações não

autorizam o reconhecimento da excludente de culpabilidade, mas servem de confissão de culpa.

A quantidade de drogas apreendida em poder do réu não é pequena, a saber: 361 porções contendo cocaína em forma de crack (183,74g), 348 porções contendo Tetraidrocanabinol (1.583,14g), 210 tubos plásticos contendo cocaína em forma de crack (19,6g), e 150 porções contendo cocaína em pó (147,6g). Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo.

A causa de aumento de prevista no inciso III, do artigo 40, da lei de Drogas também ficou plenamente comprovada pela localização, demonstrada pelo laudo do local dos fatos às fls. 182/185.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do Artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (Autos nº 0020201-31.2016.8.26.0041) com a circunstância atenuante da confissão.

Na terceira fase, inaplicável a causa de diminuição de pena, prevista no 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, visto a reincidência.

Contudo, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, as penas são elevadas em 1/6, finalizando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado considerando a reincidência, a gravidade do delito praticado, a quantidade de porções de drogas apreendidas. Não se compatibiliza, portando, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante artigo 77 do CP. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu EMERSON CELESTINO DE SOUSA FONSECA, vulgo "Sheik", devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade. Desestrutura famílias e incentiva a diversos outros tipos de crimes gravíssimos que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas. Sabidamente o tráfico sustenta várias organizações criminosas que se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos. Como se não bastasse, transformou-se em crônico problema de saúde pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento "Prisão Preventiva Decretada".

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz

das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista. Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso. Quanto aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: sacola (fls. 10/12). Oficie-se. Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra -CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 10/12). Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena. Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa); (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa. Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômicos demonstrada nos autos. P.I.C

Mogi das Cruzes, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA